Moderano conslilulioiiis cdituc a Pio V quoad elrctioncm visilalons generalis, et exempUoncm fralrum Tertii Ordi- nis de Poenilcnlia Sancii Francisci a superiorilate minislrorum provincia- lium fralrum Miìwrum de Observanlia in Italia *.

Sìxtas Papa T, ad fatnram rei memoriam. · Latin

XXXIX.

Moderano conslilulioiiis cdituc a Pio V

quoad elrctioncm visilalons generalis,

et exempUoncm fralrum Tertii Ordi- nis de Poenilcnlia Sancii Francisci a

superiorilate minislrorum provincia- lium fralrum Miìwrum de Observanlia

in Italia *.

Sìxtas Papa T, ad fatnram rei memoriam.

Eiordiam

Pioniani Pontificis providentia circum- specta nonnunquam ea, quae per prae- decessores suos, rationabilibusethonestis suadentibus causis, prò quibuscumqueEc- clesiae Ordinibus vel in sua integritate oontinendis vel ad institutum revocandis, statuta et ordinata fuerunt, ex aliis non minus iustis causis moderatur et revo- cai, prout id conspicit in Domino salu- briter expedire.

P'"' ▼ au nem'UIS'or- '"""*'

§ '1. Alias siquidem felicis rccordatio- nis Pius Papa V, praedecessor noster, of- ficia ministratus et visitatoris generalis Tertii Ordinis S. Francisci de Poenitentia nuncupati perpetuo extinxit et abolevit, ac ministrum, visitatorem etvicariumge- neralem eiusdem Ordinis officio, usu et exercitio omnimode interdixit; edictoque prohibuit ne uUus minister, vicarius et visitator generalis de dicto Ordine habe- retur.

Enmque sup- posali Ordini deotserrduu».

S 2. Insuper universos et singulos fra- ^ „ . ° tres, sorores, prolessos et conversos, nec- non domos, monasteria et loca virorum et mulierum, ac custodias et provincias per universum orbem constitutas, g:regem- que ipsum universum Tertii Ordinis u- triusque sexus, generali el provincialibus ministris Ordinis tVatrum.Minorum de Ob- servanlia nuncupatorum, prout ineorum provinciis consislebant, ita perpetuo sup- posuit, ut minister generalis in universo Ordine, provincialis vero Ordinis Minorum

1 De hoc Ordine disi ad Leonis X constitutio- nem tìlyh, Inter, tom. v, pag. 764,

An. C. 1586 fi^-^ RrLLARimi ROMANUM An. C. ISgil

de Observantia in suis quisque provinciis plenum ius liberamque aucloritatem, in spirilualib. et lemporal., iurisdictionem- que omnimodani habcret, domos omnes ac monasteria et loca quaecumque necnon personas utriusque sexus, tam in capile qiiam in membiis, visilandi et corrigendi, vagantes et quoscumque alios puniendi, carcerandi, mutandi, transferendi, ordi- nibus, ofiìciis et adniinistralionibus depo- nendi, excommunicandi, su?pendendi, in- terdicendi, restituendi, ac etiam super iis et ceteris omnibus Ordinem ipsum illius- que domos et personas utriusque sexus quomodolibet concernentibus, eorum ta- men Regulae et sacris canonibus et litte- ris tunc desuper confectis non contrariis, slatuendi , mutandi , innovandi et exe- quendi, quemadmodum illis erat in suo proprio Ordine attribulum, ac alia statuii et ordiiiavit, prout in ipsius praedecessori.'- litteris, sub data videlicet quinto nona? iulii, pontificatus sui anno tertio, desu- per confectis, quarum tenorem praesenti- bus haberi volumus prò expresso, pleniu.- continetur.

Hic Poniifex nem moderaiur ei innovai quo ad fralres Ila- liae circa eie- loris generalis.

§ 3. Nos itaque, quibusnuperinnotuil quod fratres Tertii Ordinis liuiusmodi sub obedicntia magistri generalis et provin- ojalium fralrum de Observantia praedi- r ctorum mancntes, niliil in vinca Domini proleceruut , immo m eodem Tertio Or- dine varii abusus tam circa Regulae ob- servationem, quam etiam fratrum dictae Regulaì transgrcssorum et alias deliquen- tium castigationem irrepserunt ; ac con- siderantes quod si fratres ipsi Tertii Or- dinis eorum visitatorem generalem iuxla sua regularia inslituta , prout ante litte- ras dicli praedecessoris faciebant, eligere possenl , et sic electo tamquam eoruin superiori obedirent, praemissis et aliis malis, quae occurrere possent, plurimum consullum foret. Propterea ex bis et aliis causis animum nostrum moventibus , de nobis altributae potestatis plenitudine, ipsos fratres Tertii Ordinis, adversus lit- teras dicti praedecessoris (illis quoad pro- tectoris deputalionem in suo robore per- mancntibus), in pristinum et eum, in quo, antcquamipsaelitterae emanassent, erant, stalum restituentes et plenarie reintegran tes, eisdem fratribus Tertii Ordinis per universam Italiam existentibus, quod per- petuis futuris temporibus iuxta eorum re- gularia instituta, singulo triennio, capitu- lum generale dicti Tertii Ordinis convo- care et celebrare, ac in eo visitatorem generalem et alios ministros et officiales (non tamen commissarium

generalem), eisdem modo et forma quibus antequam litterae praedictae emanassent, consue- verant, eligere ; cumdemque visitatorem generalem, peracto triennio huiusmodi, in alio capitulo generali postea faciendo confirraare libere et licite valeant, per- petuo, apostolica auctoritale, concedimus et indulgemus.

§ 4. Decernentes visitatorem sic ele- ctum omnimodam potestalem, auctorita- tem, iurisdictionem et superiorifatem in omnes et singulos dicti Tertii Ordinisfra- Ires et ministros et officiales per univer- sam Italiam ■• consislentes, eorumque do- mos et loca acres etbonahabere, necnon fratres et ministros ac ofllciales Tertii Or- dini? buiusinodi ei sic electo tamquam vero superiori morem gerere , eiusque mandalis salubribus omni tempore obe- dire teneri; ipsosque per ministrum ge- neralem ac alios iVatres de Observantia, quo minus ad electionem praedictam , prout ante dictas litteras faciebant, pro- cedere valeant, nequaquam impediri aut molestari posse. Et ila per quoscumque iudices , ordinarios et delegalos, quavis auctoritate fungentes, sublala eis et eo- rum cuilibet quavis aliteriudicandietin-

■ Haec moderatio est fortasse extensa etiam ad provinciam Dalmatiae et luslinopolilanam.

1. e. 1580 SIXTI'S V pp. r.S.T An C. 1586

terprelandi facultale et auclorilalc, iudi- cari et definiri debere; irriluni quoque et inane, si secu? superbis a quoquam, qua- vis aucloritate,scicnter vel ignoranler,con- ligerit allentari.

ri.n(ni»ede- -iioriM.

§ 5. Non obstanlibuslill('ri<i)raedictis, quibus ac OHinibus aliis, quac pracmissis obessc possent, specialiter et expresse de- rogamuSjCeterisque contrariis quibuscuni- que. Volumus auloin quod dictiis visita- tor ebgendus, infra duos nienses a die suae electionis computandos, confirnia- lionem electionis huiusmodi a ministro generali de Observantiapetereomnino le-

•

neatur; qua pelila et oblenta vel dene- gala, idem visitator Tertii Ordinis aposto- lica auctoritate confirmalus censeatur ; quodque dictns minisler de Observantia per se ipsum dumtaxat, una cum duobus aliis sui Ordinis professoribus^ possit sin- gulo quadriennio post visitationem a vi- sitatore Tertii Ordinis buiusmodi factam, et non ante, Tertium Ordinem acfratres, domos. Iota, res et bona praedicta. visi- tare, eaque, tam in capite quam in mem- bris prout oppoitunuin fuerit, iuxta re- gularia instituta dicli Terlii Ordinis, cor- rigere et moderari.

Ttin.ampio- ' ' " '

§ 6. Ac quod pracsentium transumptis eie.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix martii MDLXxxvi, ponlificatus nostri anno i.

Dat. die 29 marti! 1586, ponliC. anno i.

Source. Open the source witness. 1883 Naples printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-08, 1883-naples-bullarium-volume-08-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 79450-79669. Exact scan leaf bounds 699-701; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T22:58:55Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.